



Creando Oportunidades

Manual operativo

Penalizaciones MPoR

IMM

GMRU

Madrid, Marzo 2024

Control de versiones

Versión	Fecha última modificación	Equipo	Cambios
1	14/03/2024	GMRU	Versión inicial. Pendiente de cambios derivados de funcionalidades en desarrollo

Introducción y motivación del documento

BBVA SA se encuentra en proceso de mejora de sus procedimientos de riesgo de contrapartida. A tal efecto uno de los proyectos estratégicos en el área es la consecución de un modelo interno para el cálculo de capital por riesgo de contrapartida (IMM en adelante) restringido a la cartera de derivados de BBVA SA.

Dentro de los requerimientos que se deben cumplir, se encuentra el art 285 de la CRR, que en sus puntos 3 y 4 especifica lo siguiente:

3. Las letras a) y b) del apartado 2 estarán sujetas a las siguientes excepciones:

a) para todos los conjuntos de operaciones compensables en los que el número de transacciones exceda en cualquier momento de 5 000 durante un trimestre, el período de riesgo del margen en el siguiente trimestre no será inferior a veinte días hábiles. Esta excepción no se aplicará a las exposiciones de negociación de las entidades;

b) cuando los conjuntos de operaciones compensables comprendan una o varias transacciones que conlleven garantías reales ilíquidas, o derivados OTC y que no puedan sustituirse fácilmente, el período de riesgo del margen no será inferior a veinte días hábiles.

Las entidades determinarán si las garantías son ilíquidas o si los derivados OTC no pueden sustituirse fácilmente en el contexto de condiciones de mercado extremas, caracterizadas por la ausencia de mercados activos de forma continua en los que una contraparte obtendría, en el plazo de dos días o antes, múltiples cotizaciones que no alterarían el mercado ni representarían un precio que refleje un descuento (en el caso de las garantías) o prima (en el caso de los derivados OTC) en el mercado.

Las entidades examinarán si las transacciones o los valores que tengan en garantía se concentran en una determinada contraparte y si, en el supuesto de que esa contraparte abandonase repentinamente el mercado, la entidad podría sustituir dichas transacciones o valores.

4. Si una entidad se ha visto implicada en más de dos litigios relativos a ajustes de márgenes en lo que respecta a un determinado conjunto de operaciones compensables en los dos trimestres inmediatamente anteriores, y aquellos se han prolongado más allá del período de riesgo del margen aplicable en virtud de los apartados 2 y 3, la entidad utilizará un período de riesgo del margen, como mínimo, dos veces más largo que el período especificado en el apartados 2 y 3 para ese conjunto de operaciones durante los dos trimestres siguientes.

Con lo que se establecen tres motivos de penalización al MPoR que se deben cubrir y que hasta la fecha no se estaban cubriendo:

- Netting set concentrados con más de 5000 operaciones.
- Netting set afectados por cuestiones de iliquidez o de facilidad de reemplazo.
- Netting set afectados por disputas abiertas a mayor plazo que el MPoR.

Índice

Introducción y motivación del documento	2
1. Netting set concentrados con más de 5000 operaciones.	5
2. Netting set afectados por cuestiones de iliquidez o de facilidad de reemplazo	5
Colaterales ilíquidos dentro de un acuerdo de colateral	6
Operativa ilíquida dentro de un acuerdo de colateral	7
3. Netting set afectados por disputas abiertas a mayor plazo que el MPoR.	9

1. Netting set concentrados con más de 5000 operaciones.

En este punto su detección y sanción se realizará de forma automática desde Mentor, quien enviará a Algorithmics el parámetro *cure period* en los contratos de colateral que queden afectados por esta casuística, duplicándolo para el trimestre posterior como pide la normativa .

Los usuarios de GMRU tendrán acceso de visualización a través de una pantalla específica de Mentor, para el seguimiento de las penalizaciones activas tanto en el trimestre de detección como en el trimestre de penalización.

Consideraciones sobre el perímetro:

- El control se realiza a nivel de acuerdo de colateral de la contrapartida
- Excluye los netting set de QCCPs, client clearing y MMOO, ya que no se ven afectados por la norma.
- Excluye los netting set de posiciones intragrupo.
- Las boletas pertenecientes a una estrategia, se considerarán como una operación única de cara al cómputo de esta penalización.
- Los acuerdos de colaterales con una penalización vigente en el MPoR por este motivo procede por una detección de incumplimiento del criterio en el periodo anterior.

Ejemplo de la pantalla de seguimiento de usuario en Mentor.

BBVA MENTOR

E021184 - Valilla, Andoni (Logout)

Credit Risk Measurements

Reports

RTCE C.R.

Integrity Balances

Others

Process Monitoring

Manual Stock

AVAs

CCPs

Capital Market

ShadowIT

RTCE C.R. > Penalized Collaterals

Collateral Penalized

New Deal

New CSA

Enable

Disable

Despenalizada	Fecha Alerta	Legal Entity	Collateral Agree	Operaci	Prod. F	Familia	Grupo	Tipo	Skelet	Instrun	Num. Operacio	Motivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Justificación
	Please s														
☐	N	14/03/2024	286270010	C_158							5810	Superado umbral 5k operaciones	01/04/2024	30/06/2024	

Para mayor detalle de la pantalla [C102 MENTOR - IMM MPOR – PANTALLAS COLATERALES PENALIZADOS](#)

2. Netting set afectados por cuestiones de iliquidez o de facilidad de reemplazo

En este punto su detección y sanción se considera que no se puede realizar de forma automática desde Mentor. En Mentor se habilitará una [pantalla](#) de carácter similar a la de monitorización del punto anterior y que se mantendrá por parte del equipo de GMRU tanto para el alta como para la baja de las penalizaciones por colaterales u operaciones de carácter ilíquido y que aumentarán el parámetro de cure period enviado a algorithmics para los contratos de colateral afectados, duplicándolo para el siguiente trimestre.

Para la detección por parte del equipo de GMRU de los acuerdos de colaterales afectados por estas casuísticas se diferencia el enfoque entre los colaterales del acuerdo de colateral y las operaciones del acuerdo de colateral.

Colaterales ilíquidos dentro de un acuerdo de colateral

En el proceso de admisión de contratos de colateral en BBVA SA, de forma general, se establecen limitaciones a los colaterales admisibles en función a criterios de calidad y elegibilidad, teniendo preferencia por bonos soberanos y rating grado de inversión. No se admiten equities ni commodities.

Esta política previene a la entidad de encontrarse operaciones de derivados colateralizados con posiciones de carácter ilíquido. De existir, sería con carácter estrictamente residual

Para el control de posiciones ilíquidas en el colateral se realiza, con carácter mensual, un informe de posición de deuda por sector - país - contrapartida. Este informe ya se viene realizando con carácter recurrente derivado de las exigencias de la Norma de Gestión del Riesgo de Crédito Mayorista y se reportará al management a través del comité global de GMRU.

[Link a informe Feb24](#)

En caso de que en el informe se detectase la existencia de una posición de colateral ilíquido,

- GMRU comunicará a la mesa de gestión de colaterales de GM para su confirmación y justificación
- GMRU incluirá una alerta en la pantalla Mentor correspondiente, para poder penalizar el MPoR alterando el parámetro del *cure period* en el envío a Algorithmics del acuerdo de colateral correspondiente:

New CSA

Collateral Agreement:

C_C1

Legal Entity:

LE_281190099

Motivo:

CSA con colateral ilíquido

Fecha inicio:

21/03/2024

Fecha fin:

10/08/2024

Observaciones:

CSA con bonos ilíquido CORPORATE LEVEL III, rating C

Save

Close

Operativa ilíquida dentro de un acuerdo de colateral

En la cartera actual de derivados de BBVA SA consideramos que no existen posiciones ilíquidas con carácter material. GMRU realizará un control trimestral de posiciones ilíquidas dentro de la cartera de derivados, y si el control no fuese satisfactorio, se penalizarían las posiciones a través de la [pantalla](#) correspondiente en Mentor.

El informe del control se reportará al Management a través del comité global de GMRU.

Para la detección de los netting sets con posiciones ilíquidas materiales se parte de los criterios de levelling con las siguientes pautas:

- El análisis queda centrado en las operaciones de derivados en bilateral bajo acuerdo de colateral.
- Para el eje de materialidad se usa la variable del valor de mercado bruto (MV abs)
- Se considera operaciones “ilíquidas” con categorías de levelling N3 o N2+, según los criterios oficiales establecidos por el grupo BBVA para el cumplimiento de IFRS13
- Una vez sumariado el MV abs de las operaciones N3 o N2+ dentro de un acuerdo de colateral se compara con el MV abs del acuerdo de colateral para ver el nivel de materialidad.
- Si el ratio supera un umbral determinado (en 2024, se establece 5%), GMRU procederá a dar de alta una penalización en la pantalla de Mentor correspondiente. Este umbral se revisará con carácter periódico.

Sobre este estudio realizado para la cartera de derivados de diciembre 2023 se llegó a los siguientes resultados en función de los criterios arriba descritos:

nettingSetId	collateralId	Descripción	$\Sigma(\text{Abs}(\text{MtM}))$	$\Sigma(\text{Abs}(\text{MtM Levelling}))$	%
280430041_N_356		ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA	0	0	0.0%
280430041_N_356	Andorra Banc Agricole CSA	ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA	17,589,561	249,253	1.4%
280430041_N_6499	Andorra Banc Agr.ISMA	ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA	220,490,738	0	0.0%
280570042_N_359	Raiffeisen Bk Inter CSA	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	94,137,405	712,542	0.8%
281360047_N_123	Societe Generale CSA	SOCIETE GENERALE	1,990,169,580	4,099,318	0.2%
281360047_N_123	C_55660	SOCIETE GENERALE	65,722,407	0	0.0%
281360047_N_123	SG-BBVA Back Transactions	SOCIETE GENERALE	40,087	0	0.0%
281360047_N_123	Credit du Nord CSA	SOCIETE GENERALE	64,508	0	0.0%
6NAIPAR_N_317	Natixis CSA	NATIXIS	5,995,255,675	6,574,831	0.1%
6NAIPAR_N_317	Natixis USD CSA	NATIXIS	136,969,028	0	0.0%
Totales			8,520,438,987.77	11,635,943	0.137%

[Link a informe diciembre 2023](#)

La materialidad en el ejercicio de diciembre de 2023 es muy baja. No llega al 1% en ningún caso, salvo en el caso de uno de los acuerdos de colaterales de AndBank que llega al 1.4%.

La penalización se puede subir a nivel CSA como en el punto anterior o dando alta de alguna de las boletas de carácter ilíquido:

New Deal

Operación:

MX_43462923_SYN

Collateral Agreement:

-

Legal Entity:

IFMGGRT

Strategy:

-

Producto RTCE:

151

Familia:

CURR

Grupo:

FXD

Tipo:

SWLEG

Skelet:

Motivo:

Operación ilíquida

Fecha inicio:

21/03/2024

Fecha fin:

15/01/2026

Observaciones:

Operación Ilíquida

Save

Close

3. Netting set afectados por disputas abiertas a mayor plazo que el MPoR.

Este punto se encuentra actualmente en proceso de definición. El objetivo es detectar y aplicar las penalizaciones de forma automática a través de un proceso en Mentor y tener una pantalla de monitorización y seguimiento a disposición de los usuarios de GMRU.

Amiweb/Calypso deben ceder la información necesaria respecto de las disputas abiertas por motivo del intercambio de colateral en operaciones de derivados bajo acuerdo de colateral, su montante y un contador del periodo que lleva abierto. Mentor realizará una comparación con el MPoR del acuerdo de colateral y observar si es superior. En caso positivo se generará una alerta.

Una vez generada la alerta en el periodo de observación, Mentor modificará el cure period del acuerdo de colateral afectado durante los dos trimestres posteriores al periodo de observación para estar conformes a la normativa.